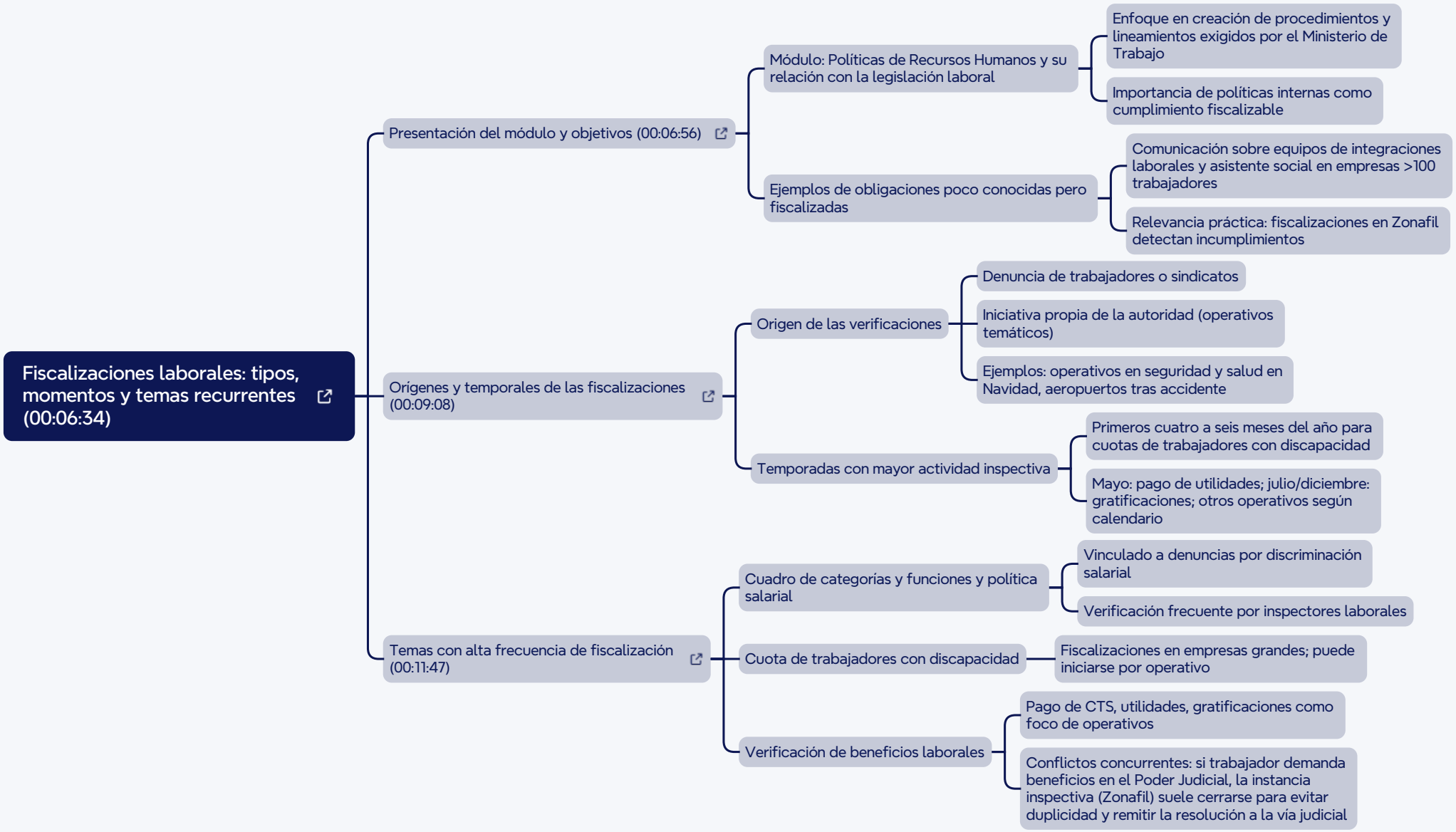
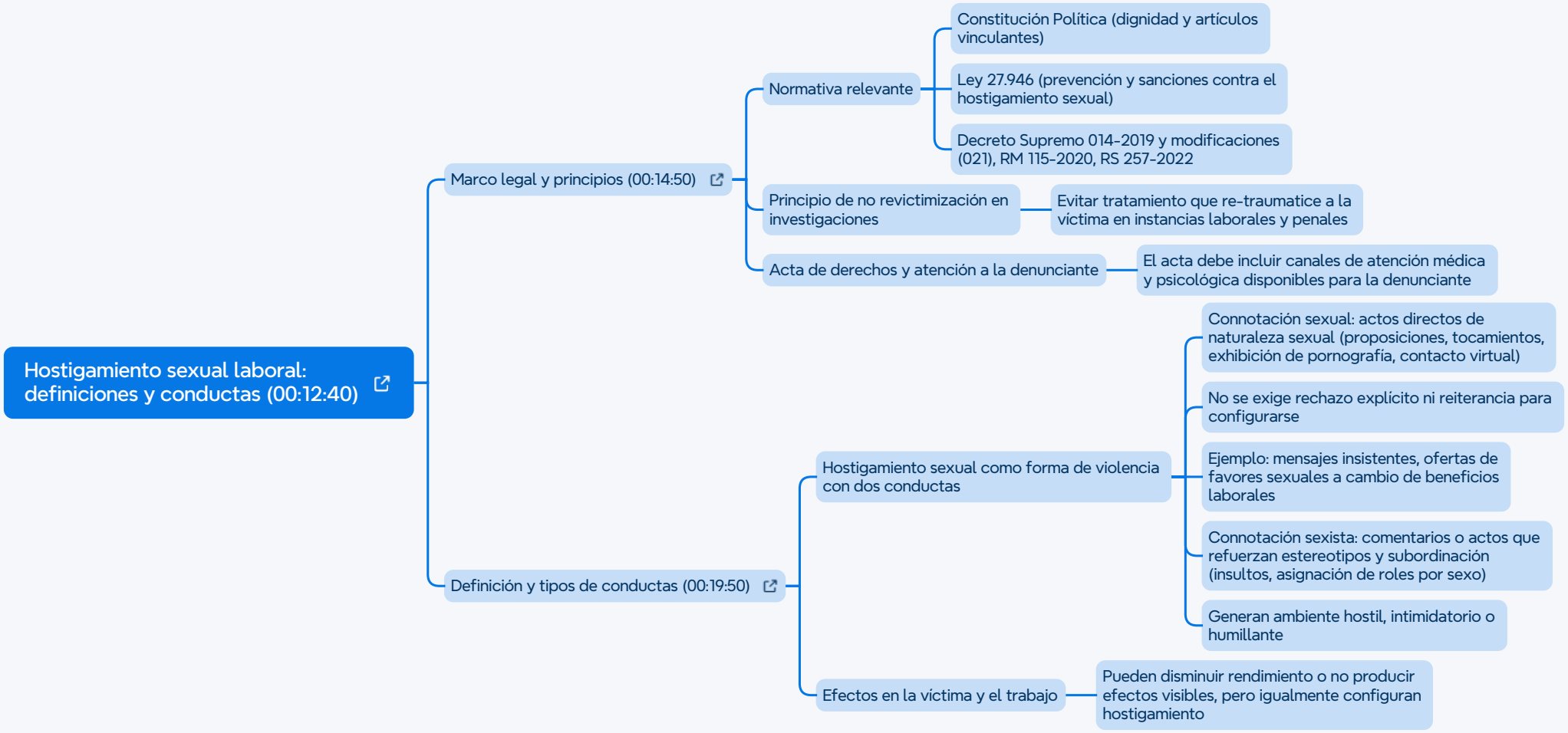
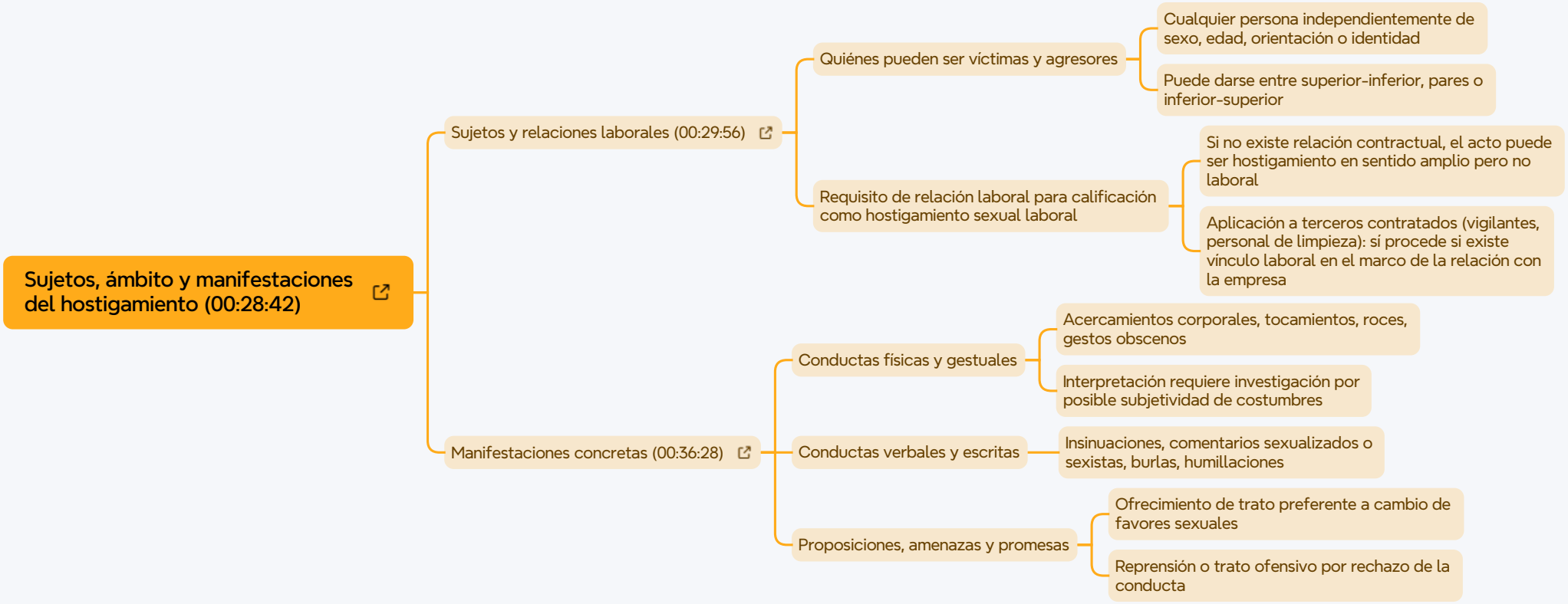
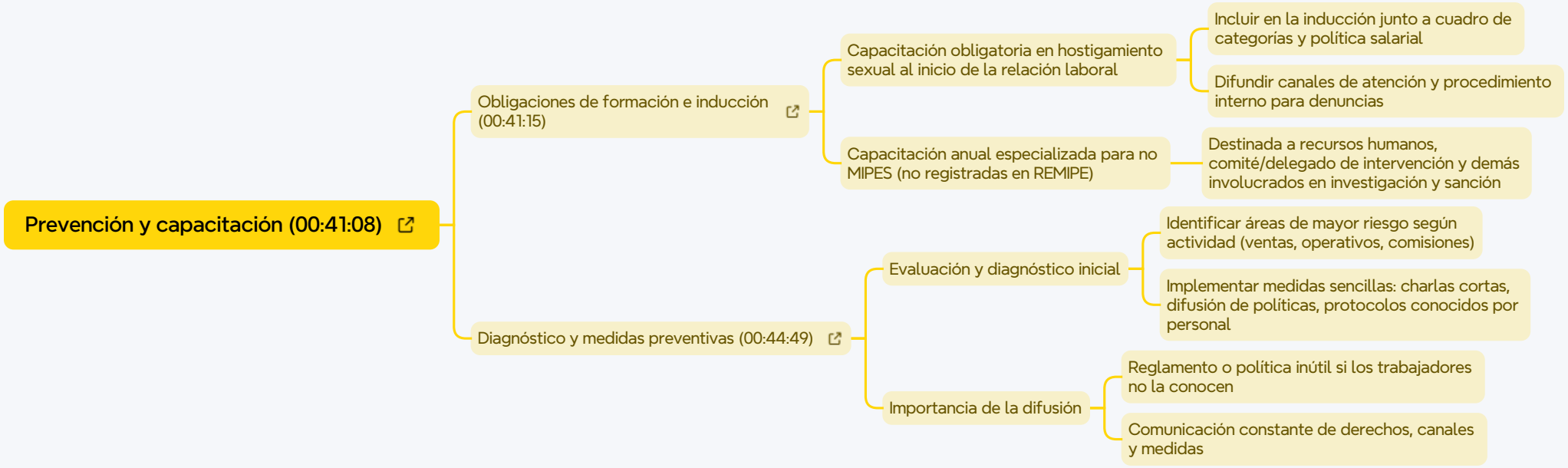
EDU MIN

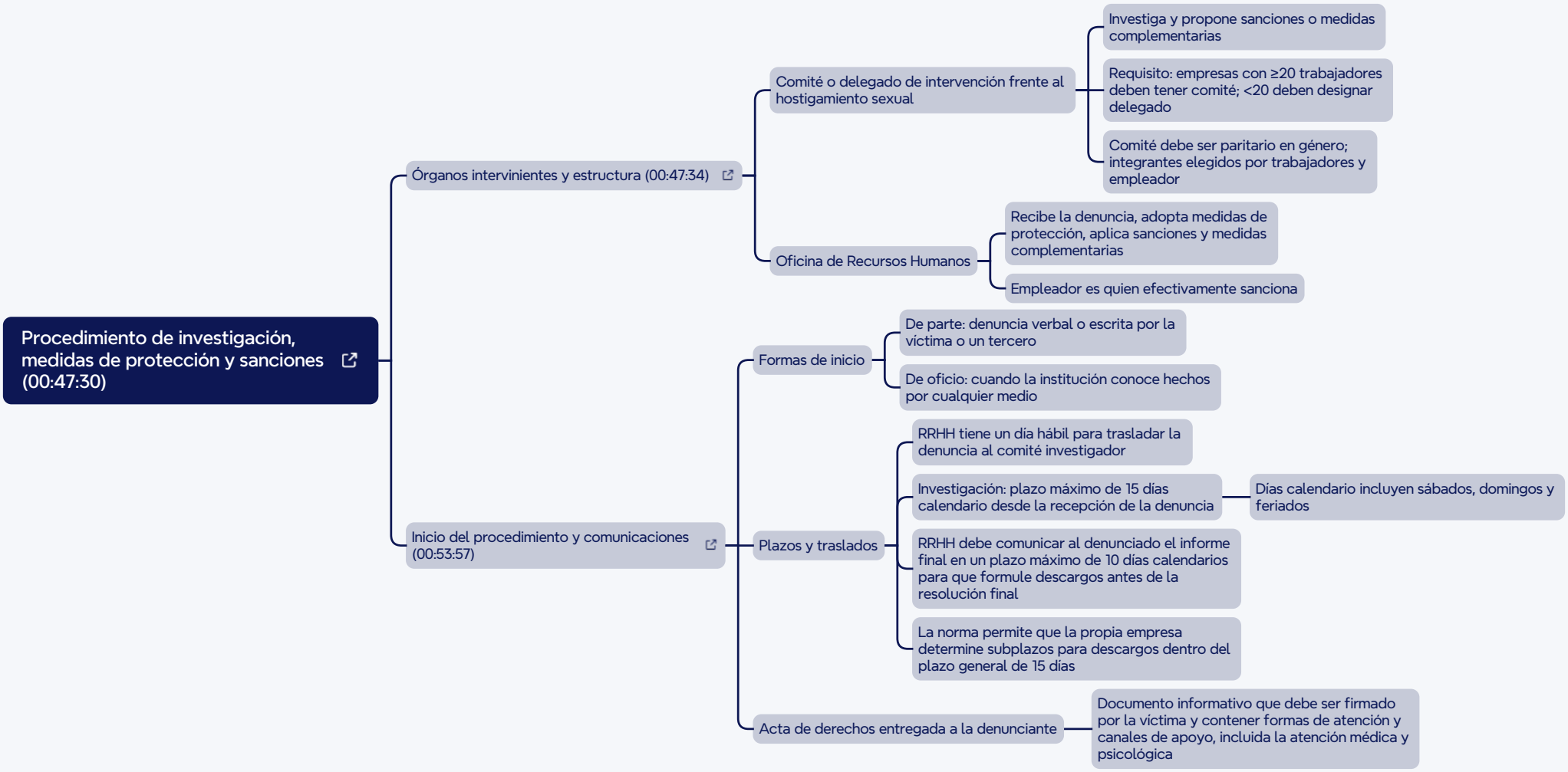

CLASE 24: POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS Y SU RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN LABORAL - 2DA PARTE
Cierre y conclusiones finales (01:57:20)
Inspección laboral específica y cierre de procedimientos (02:00:00)
Hostilidad laboral: concepto, actos y efectos (01:45:39)
Suspensiones preventivas y garantías procedimentales (01:39:51)
Inspección laboral específica y gradación de infracciones (01:35:09)
Recursos y acciones judiciales: cese de actos de hostilidad y otras vías (01:31:40)
Fiscalizaciones laborales: tipos, momentos y temas recurrentes (00:06:34)
Hostigamiento sexual laboral: definiciones y conductas (00:12:40)
Sujetos, ámbito y manifestaciones del hostigamiento (00:28:42)
Prevención y capacitación (00:41:08)
Procedimiento de investigación, medidas de protección y sanciones (00:47:30)
Inicio y medidas procesales (00:53:57)
Empresas de tercerización e intermediación: particularidades (01:21:00)

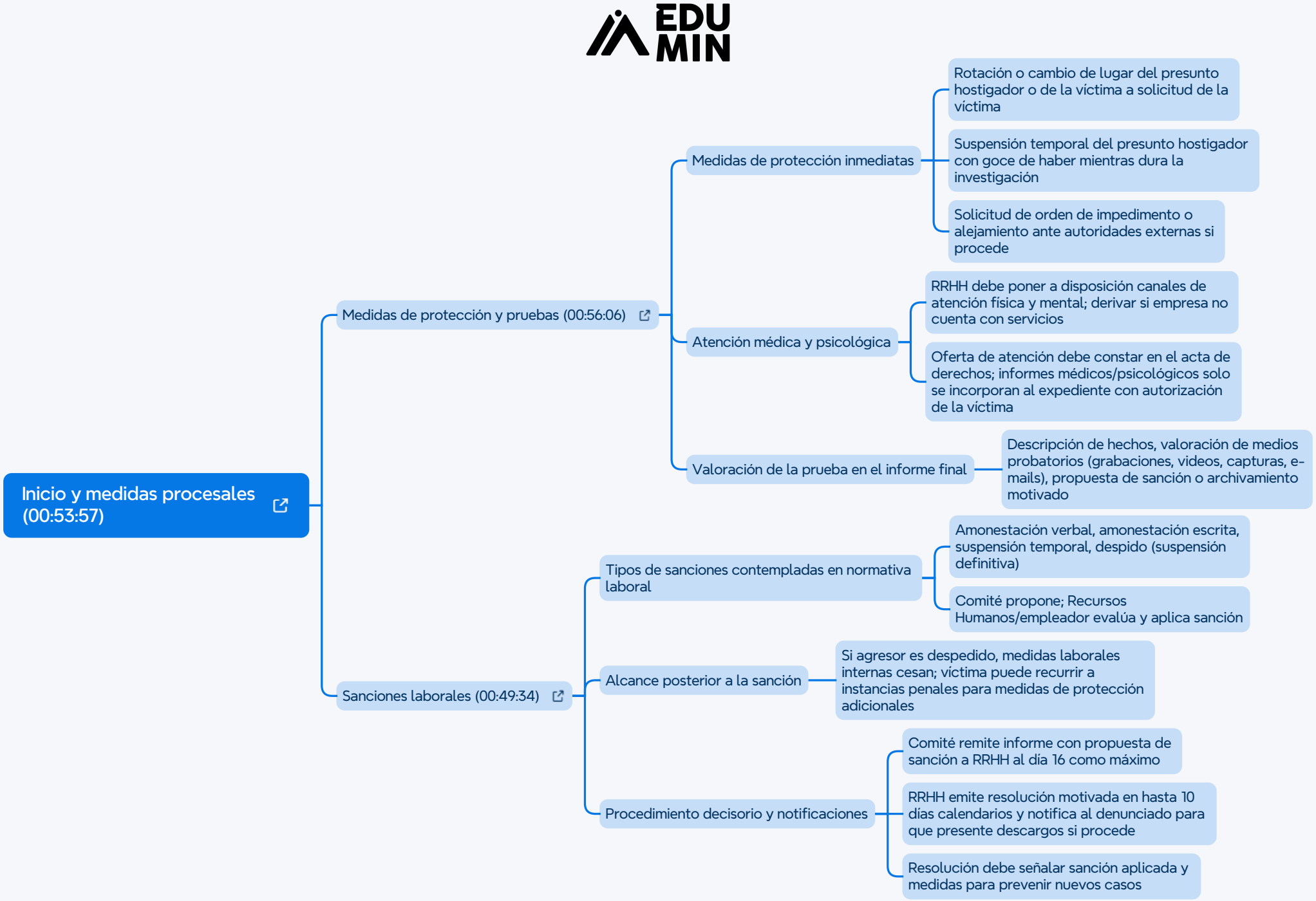

Fiscalizaciones laborales: tipos, momentos y temas recurrentes (00:06:34)
Presentación del módulo y objetivos (00:06:56)
Módulo: Políticas de Recursos Humanos y su relación con la legislación laboral
Enfoque en creación de procedimientos y lineamientos exigidos por el Ministerio de Trabajo
Importancia de políticas internas como cumplimiento fiscalizable
Ejemplos de obligaciones poco conocidas pero fiscalizadas
Comunicación sobre equipos de integraciones laborales y asistente social en empresas >100 trabajadores
Relevancia práctica: fiscalizaciones en Zonafil detectan incumplimientos
Orígenes y temporales de las fiscalizaciones (00:09:08)
Origen de las verificaciones
Denuncia de trabajadores o sindicatos
Iniciativa propia de la autoridad (operativos temáticos)
Ejemplos: operativos en seguridad y salud en Navidad, aeropuertos tras accidente
Temporadas con mayor actividad inspectiva
Primeros cuatro a seis meses del año para cuotas de trabajadores con discapacidad
Mayo: pago de utilidades; julio/diciembre: gratificaciones; otros operativos según calendario
Temas con alta frecuencia de fiscalización (00:11:47)
Cuadro de categorías y funciones y política salarial
Vinculado a denuncias por discriminación salarial
Verificación frecuente por inspectores laborales
Cuota de trabajadores con discapacidad
Fiscalizaciones en empresas grandes; puede iniciarse por operativo
Verificación de beneficios laborales
Pago de CTS, utilidades, gratificaciones como foco de operativos
Conflictos concurrentes: si trabajador demanda beneficios en el Poder Judicial, la instancia inspectiva (Zonafil) suele cerrarse para evitar duplicidad y remitir la resolución a la vía judicial

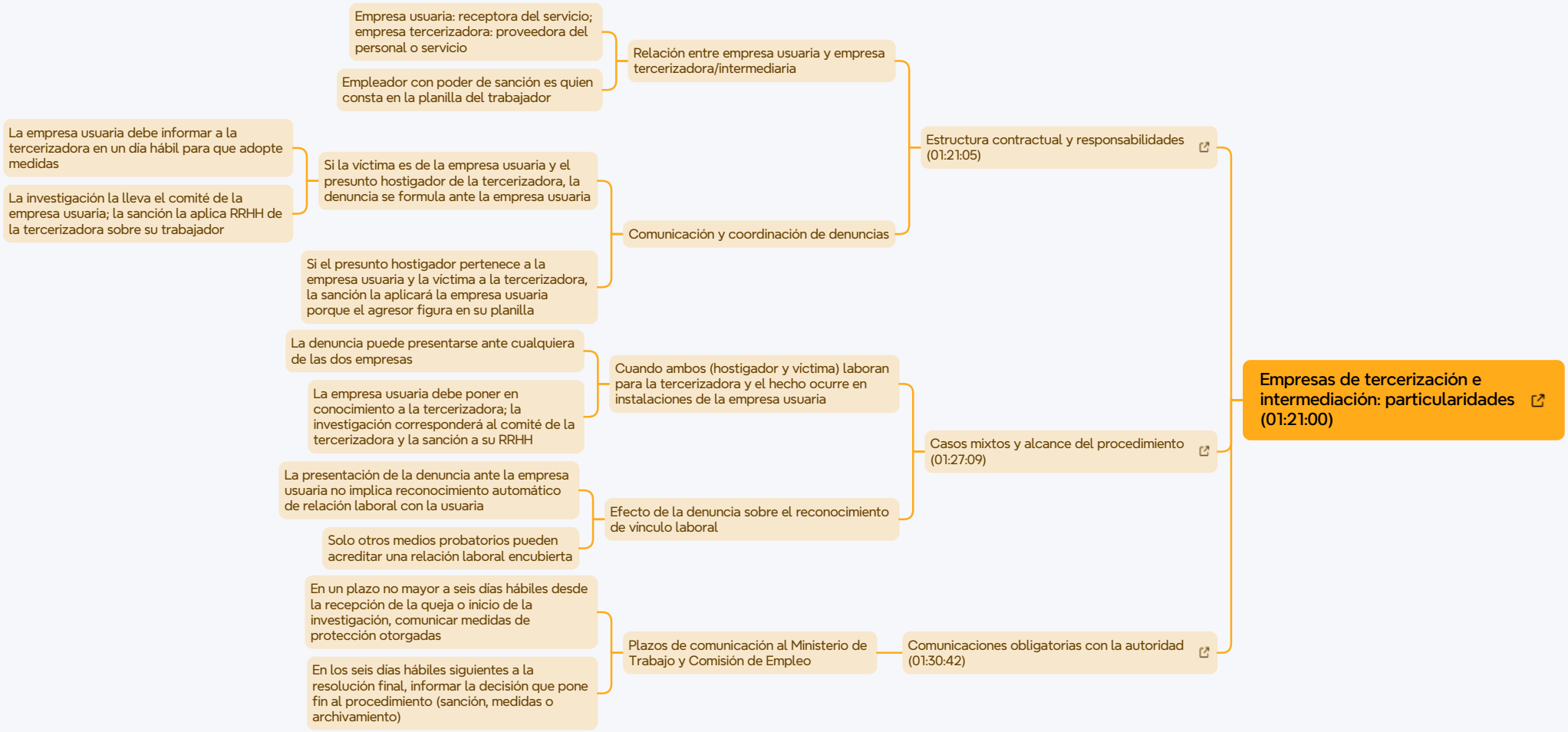

Hostigamiento sexual laboral: definiciones y conductas (00:12:40)
Marco legal y principios (00:14:50)
Normativa relevante
Constitución Política (dignidad y artículos vinculantes)
Ley 27.946 (prevención y sanciones contra el hostigamiento sexual)
Decreto Supremo 014-2019 y modificaciones (021), RM 115-2020, RS 257-2022
Principio de no revictimización en investigaciones
Evitar tratamiento que re-traumatice a la víctima en instancias laborales y penales
Acta de derechos y atención a la denunciante
El acta debe incluir canales de atención médica y psicológica disponibles para la denunciante
Definición y tipos de conductas (00:19:50)
Hostigamiento sexual como forma de violencia con dos conductas
Connotación sexual: actos directos de naturaleza sexual (proposiciones, tocamientos, exhibición de pornografía, contacto virtual)
No se exige rechazo explícito ni reiterancia para configurarse
Ejemplo: mensajes insistentes, ofertas de favores sexuales a cambio de beneficios laborales
Connotación sexista: comentarios o actos que refuerzan estereotipos y subordinación (insultos, asignación de roles por sexo)
Generan ambiente hostil, intimidatorio o humillante
Efectos en la víctima y el trabajo
Pueden disminuir rendimiento o no producir efectos visibles, pero igualmente configuran hostigamiento

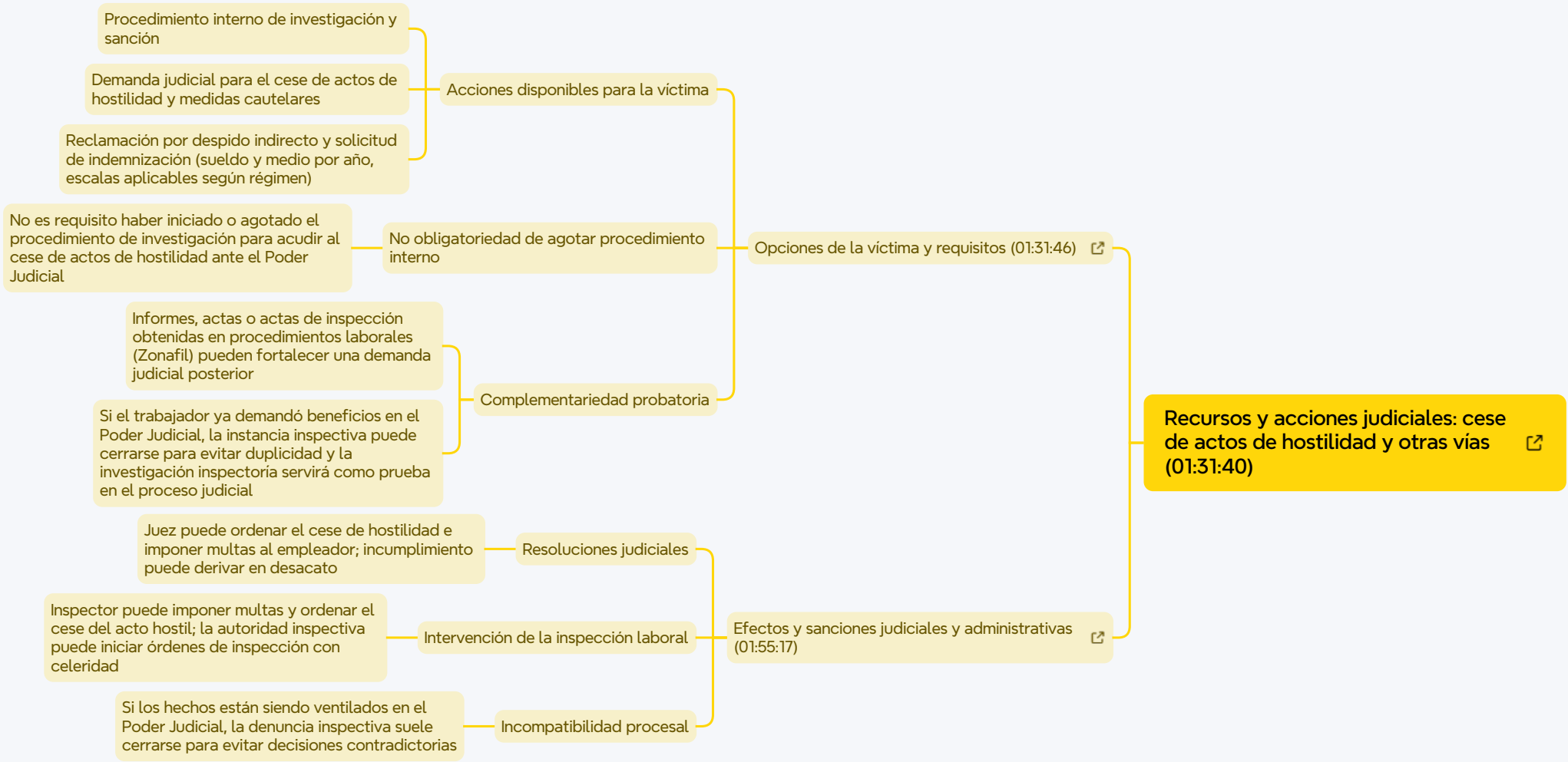

Sujetos, ámbito y manifestaciones del hostigamiento (00:28:42)
Sujetos y relaciones laborales (00:29:56)
Quiénes pueden ser víctimas y agresores
Cualquier persona independientemente de sexo, edad, orientación o identidad
Puede darse entre superior-inferior, pares o inferior-superior
Requisito de relación laboral para calificación como hostigamiento sexual laboral
Si no existe relación contractual, el acto puede ser hostigamiento en sentido amplio pero no laboral
Aplicación a terceros contratados (vigilantes, personal de limpieza): sí procede si existe vínculo laboral en el marco de la relación con la empresa
Manifestaciones concretas (00:36:28)
Conductas físicas y gestuales
Acercamientos corporales, tocamientos, roces, gestos obscenos
Interpretación requiere investigación por posible subjetividad de costumbres
Conductas verbales y escritas
Insinuaciones, comentarios sexualizados o sexistas, burlas, humillaciones
Proposiciones, amenazas y promesas
Ofrecimiento de trato preferente a cambio de favores sexuales
Reprensión o trato ofensivo por rechazo de la conducta

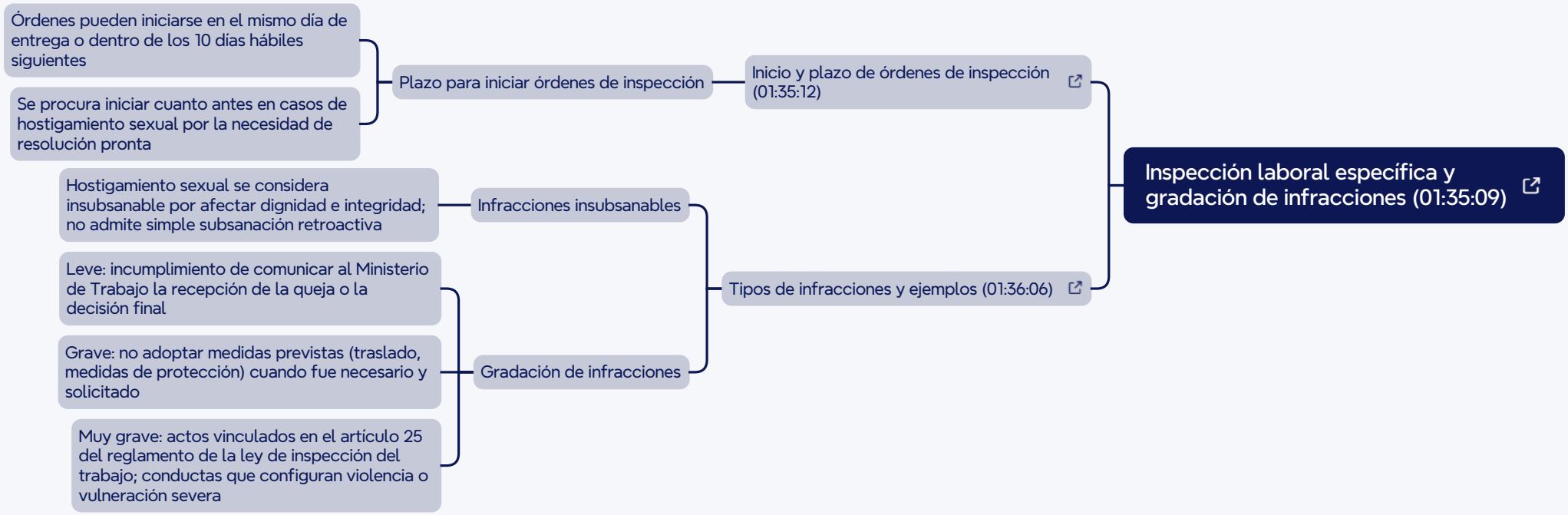

Prevención y capacitación (00:41:08)
Obligaciones de formación e inducción (00:41:15)
Capacitación obligatoria en hostigamiento sexual al inicio de la relación laboral
Incluir en la inducción junto a cuadro de categorías y política salarial
Difundir canales de atención y procedimiento interno para denuncias
Capacitación anual especializada para no MIPES (no registradas en REMIPE)
Destinada a recursos humanos, comité/delegado de intervención y demás involucrados en investigación y sanción
Diagnóstico y medidas preventivas (00:44:49)
Evaluación y diagnóstico inicial
Identificar áreas de mayor riesgo según actividad (ventas, operativos, comisiones)
Implementar medidas sencillas: charlas cortas, difusión de políticas, protocolos conocidos por personal
Importancia de la difusión
Reglamento o política inútil si los trabajadores no la conocen
Comunicación constante de derechos, canales y medidas

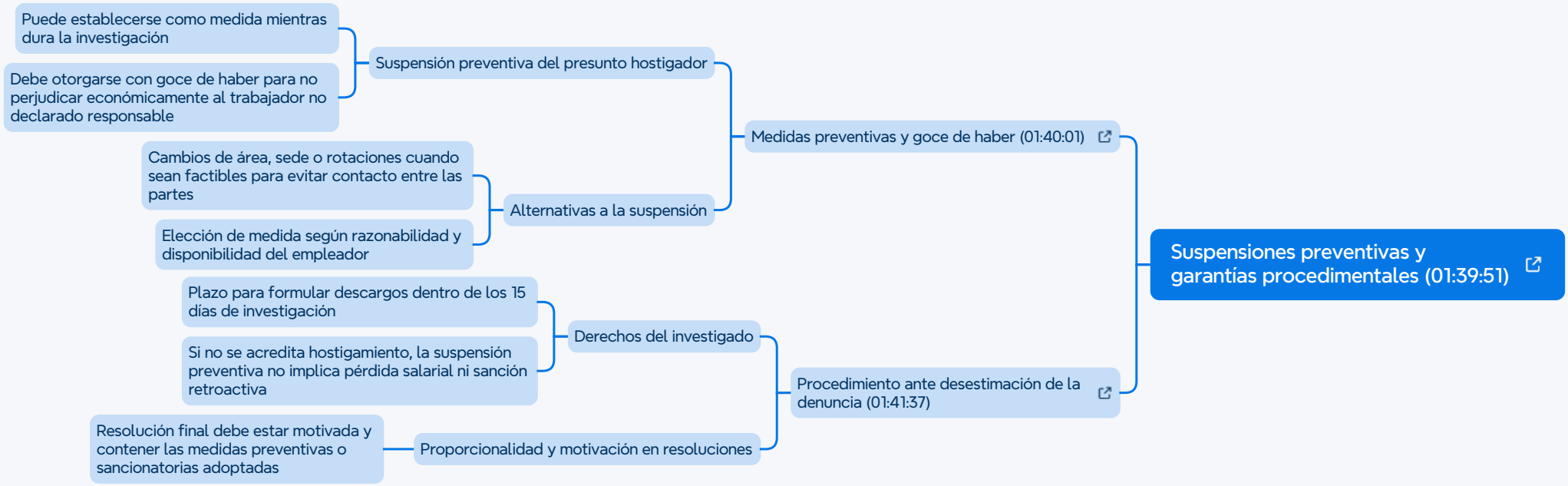

Procedimiento de investigación, medidas de protección y sanciones (00:47:30)
Órganos intervinientes y estructura (00:47:34)
Comité o delegado de intervención frente al hostigamiento sexual
Investiga y propone sanciones o medidas complementarias
Requisito: empresas con ≥20 trabajadores deben tener comité; <20 deben designar delegado
Comité debe ser paritario en género; integrantes elegidos por trabajadores y empleador
Oficina de Recursos Humanos
Recibe la denuncia, adopta medidas de protección, aplica sanciones y medidas complementarias
Empleador es quien efectivamente sanciona
Inicio del procedimiento y comunicaciones (00:53:57)
Formas de inicio
De parte: denuncia verbal o escrita por la víctima o un tercero
De oficio: cuando la institución conoce hechos por cualquier medio
Plazos y traslados
RRHH tiene un día hábil para trasladar la denuncia al comité investigador
Investigación: plazo máximo de 15 días calendario desde la recepción de la denuncia
Días calendario incluyen sábados, domingos y feriados
RRHH debe comunicar al denunciado el informe final en un plazo máximo de 10 días calendarios para que formule descargos antes de la resolución final
La norma permite que la propia empresa determine subplazos para descargos dentro del plazo general de 15 días
Acta de derechos entregada a la denunciante
Documento informativo que debe ser firmado por la víctima y contener formas de atención y canales de apoyo, incluida la atención médica y psicológica

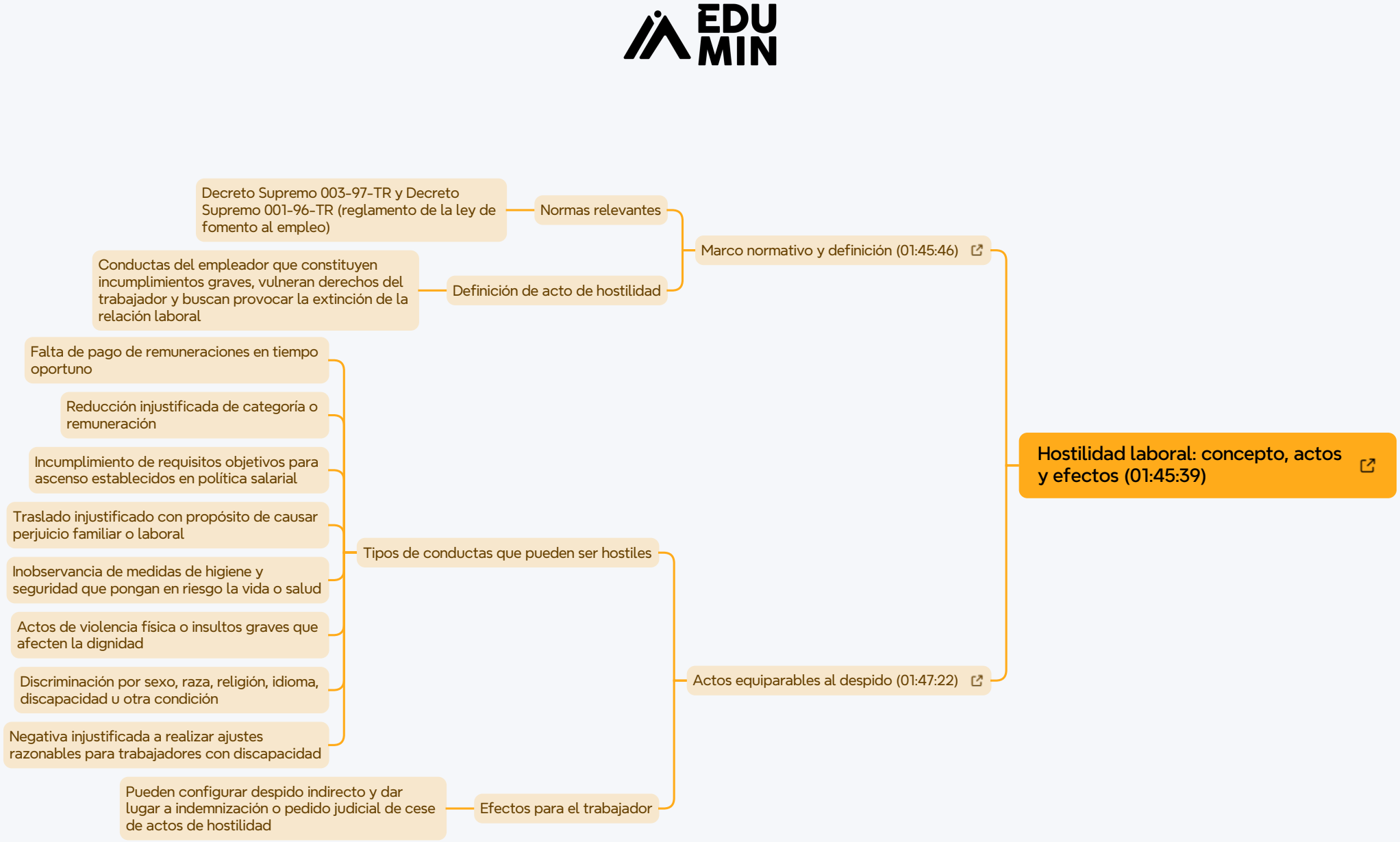

Inicio y medidas procesales (00:53:57)
Medidas de protección y pruebas (00:56:06)
Medidas de protección inmediatas
Rotación o cambio de lugar del presunto hostigador o de la víctima a solicitud de la víctima
Suspensión temporal del presunto hostigador con goce de haber mientras dura la investigación
Solicitud de orden de impedimento o alejamiento ante autoridades externas si procede
Atención médica y psicológica
RRHH debe poner a disposición canales de atención física y mental; derivar si empresa no cuenta con servicios
Oferta de atención debe constar en el acta de derechos; informes médicos/psicológicos solo se incorporan al expediente con autorización de la víctima
Valoración de la prueba en el informe final
Descripción de hechos, valoración de medios probatorios (grabaciones, videos, capturas, e-mails), propuesta de sanción o archivamiento motivado
Sanciones laborales (00:49:34)
Tipos de sanciones contempladas en normativa laboral
Amonestación verbal, amonestación escrita, suspensión temporal, despido (suspensión definitiva)
Comité propone; Recursos Humanos/empleador evalúa y aplica sanción
Alcance posterior a la sanción
Si agresor es despedido, medidas laborales internas cesan; víctima puede recurrir a instancias penales para medidas de protección adicionales
Procedimiento decisorio y notificaciones
Comité remite informe con propuesta de sanción a RRHH al día 16 como máximo
RRHH emite resolución motivada en hasta 10 días calendarios y notifica al denunciado para que presente descargos si procede
Resolución debe señalar sanción aplicada y medidas para prevenir nuevos casos


Empresas de tercerización e intermediación: particularidades (01:21:00)
Estructura contractual y responsabilidades (01:21:05)
Relación entre empresa usuaria y empresa tercerizadora/intermediaria
Empresa usuaria: receptora del servicio; empresa tercerizadora: proveedora del personal o servicio
Empleador con poder de sanción es quien consta en la planilla del trabajador
Comunicación y coordinación de denuncias
Si la víctima es de la empresa usuaria y el presunto hostigador de la tercerizadora, la denuncia se formula ante la empresa usuaria
La empresa usuaria debe informar a la tercerizadora en un día hábil para que adopte medidas
La investigación la lleva el comité de la empresa usuaria; la sanción la aplica RRHH de la tercerizadora sobre su trabajador
Si el presunto hostigador pertenece a la empresa usuaria y la víctima a la tercerizadora, la sanción la aplicará la empresa usuaria porque el agresor figura en su planilla
Casos mixtos y alcance del procedimiento (01:27:09)
Cuando ambos (hostigador y víctima) laboran para la tercerizadora y el hecho ocurre en instalaciones de la empresa usuaria
La denuncia puede presentarse ante cualquiera de las dos empresas
La empresa usuaria debe poner en conocimiento a la tercerizadora; la investigación corresponderá al comité de la tercerizadora y la sanción a su RRHH
Efecto de la denuncia sobre el reconocimiento de vínculo laboral
La presentación de la denuncia ante la empresa usuaria no implica reconocimiento automático de relación laboral con la usuaria
Solo otros medios probatorios pueden acreditar una relación laboral encubierta
Comunicaciones obligatorias con la autoridad (01:30:42)
Plazos de comunicación al Ministerio de Trabajo y Comisión de Empleo
En un plazo no mayor a seis días hábiles desde la recepción de la queja o inicio de la investigación, comunicar medidas de protección otorgadas
En los seis días hábiles siguientes a la resolución final, informar la decisión que pone fin al procedimiento (sanción, medidas o archivamiento)


Recursos y acciones judiciales: cese de actos de hostilidad y otras vías (01:31:40)
Opciones de la víctima y requisitos (01:31:46)
Acciones disponibles para la víctima
Procedimiento interno de investigación y sanción
Demanda judicial para el cese de actos de hostilidad y medidas cautelares
Reclamación por despido indirecto y solicitud de indemnización (sueldo y medio por año, escalas aplicables según régimen)
No obligatoriedad de agotar procedimiento interno
No es requisito haber iniciado o agotado el procedimiento de investigación para acudir al cese de actos de hostilidad ante el Poder Judicial
Complementariedad probatoria
Informes, actas o actas de inspección obtenidas en procedimientos laborales (Zonafil) pueden fortalecer una demanda judicial posterior
Si el trabajador ya demandó beneficios en el Poder Judicial, la instancia inspectiva puede cerrarse para evitar duplicidad y la investigación inspectoría servirá como prueba en el proceso judicial
Efectos y sanciones judiciales y administrativas (01:55:17)
Resoluciones judiciales
Juez puede ordenar el cese de hostilidad e imponer multas al empleador; incumplimiento puede derivar en desacato
Intervención de la inspección laboral
Inspector puede imponer multas y ordenar el cese del acto hostil; la autoridad inspectiva puede iniciar órdenes de inspección con celeridad
Incompatibilidad procesal
Si los hechos están siendo ventilados en el Poder Judicial, la denuncia inspectiva suele cerrarse para evitar decisiones contradictorias

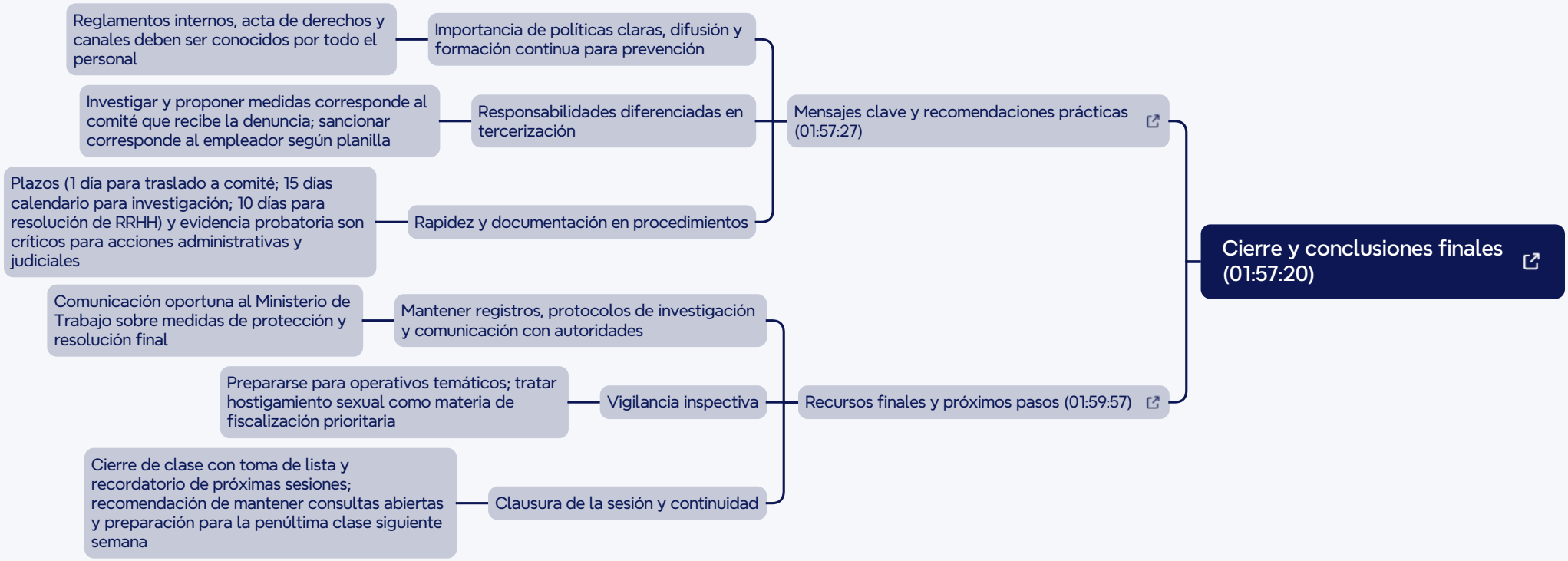

Inspección laboral especifica y gradación de infracciones (01:35:09)
Inicio y plazo de órdenes de inspección (01:35:12)
Plazo para iniciar órdenes de inspección
Órdenes pueden iniciarse en el mismo día de entrega o dentro de los 10 días hábiles siguientes
Se procura iniciar cuanto antes en casos de hostigamiento sexual por la necesidad de resolución pronta
Tipos de infracciones y ejemplos (01:36:06)
Infracciones insubsanables
Hostigamiento sexual se considera insubsanable por afectar dignidad e integridad; no admite simple subsanación retroactiva
Gradación de infracciones
Leve: incumplimiento de comunicar al Ministerio de Trabajo la recepción de la queja o la decisión final
Grave: no adoptar medidas previstas (traslado, medidas de protección) cuando fue necesario y solicitado
Muy grave: actos vinculados en el artículo 25 del reglamento de la ley de inspección del trabajo; conductas que configuran violencia o vulneración severa


Suspensiones preventivas y garantías procedimentales (01:39:51)
Medidas preventivas y goce de haber (01:40:01)
Suspensión preventiva del presunto hostigador
Puede establecerse como medida mientras dura la investigación
Debe otorgarse con goce de haber para no perjudicar económicamente al trabajador no declarado responsable
Alternativas a la suspensión
Cambios de área, sede o rotaciones cuando sean factibles para evitar contacto entre las partes
Elección de medida según razonabilidad y disponibilidad del empleador
Procedimiento ante desestimación de la denuncia (01:41:37)
Derechos del investigado
Plazo para formular descargos dentro de los 15 días de investigación
Si no se acredita hostigamiento, la suspensión preventiva no implica pérdida salarial ni sanción retroactiva
Proporcionalidad y motivación en resoluciones
Resolución final debe estar motivada y contener las medidas preventivas o sancionatorias adoptadas


Hostilidad laboral: concepto, actos y efectos (01:45:39)
Marco normativo y definición (01:45:46)
Normas relevantes
Decreto Supremo 003-97-TR y Decreto Supremo 001-96-TR (reglamento de la ley de fomento al empleo)
Definición de acto de hostilidad
Conductas del empleador que constituyen incumplimientos graves, vulneran derechos del trabajador y buscan provocar la extinción de la relación laboral
Actos equiparables al despido (01:47:22)
Tipos de conductas que pueden ser hostiles
Falta de pago de remuneraciones en tiempo oportuno
Reducción injustificada de categoría o remuneración
Incumplimiento de requisitos objetivos para ascenso establecidos en política salarial
Traslado injustificado con propósito de causar perjuicio familiar o laboral
Inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pongan en riesgo la vida o salud
Actos de violencia física o insultos graves que afecten la dignidad
Discriminación por sexo, raza, religión, idioma, discapacidad u otra condición
Negativa injustificada a realizar ajustes razonables para trabajadores con discapacidad
Efectos para el trabajador
Pueden configurar despido indirecto y dar lugar a indemnización o pedido judicial de cese de actos de hostilidad

Inspección laboral específica y cierre de procedimientos (02:00:00)

- Casos prácticos y cierre de órdenes (02:00:00)
  - Conflictos por demandas concurrentes
    - Si la empresa informa que el trabajador ya demandó en el Poder Judicial por el pago de beneficios (CTS, vacaciones, gratificaciones), la inspección puede cerrar la orden para que el asunto se ventile en sede judicial
    - La actuación inspectiva previa puede usarse como prueba para fortalecer la demanda judicial
  - Utilidad estratégica del procedimiento inspector
    - El procedimiento en Zonafil es más breve y puede generar un informe o acta de infracción que potencie una demanda judicial posterior
    - Los hallazgos del inspector sirven como prueba para reforzar peticiones en el Poder Judicial
  - Similitud con procedimiento disciplinario por despido
    - Requisitos procesales (emplazamiento, plazo para descargos) son equivalentes a los exigidos en procesos de despido y deben cumplirse por RRHH
- Procedimiento y remedios frente a la hostilidad (01:55:17)
  - Actuaciones posibles del trabajador
    - Emplazamiento al empleador para cesar la conducta
    - Demanda judicial solicitando cese de actos y multa al empleador; posible intervención inspectiva
    - Denuncia ante la autoridad laboral para que inspeccione y sancione
  - Rol de la inspección y compatibilidad con procesos judiciales
    - Inspector puede ordenar el cese del acto hostil y aplicar multas
    - Si el mismo hecho está en proceso judicial, la denuncia inspectiva suele cerrarse para evitar contradicciones (triple identidad)
  - Procedimientos paralelos y efectos probatorios
    - Investigación inspectiva puede producir actas e informes útiles como prueba en procesos judiciales sobre los mismos hechos
    - Si el trabajador ya inició demanda judicial por beneficios laborales, la autoridad inspectiva puede cerrar su orden y remitir actuación según criterio de incompatibilidad


Cierre y conclusiones finales (01:57:20)
Mensajes clave y recomendaciones prácticas (01:57:27)
Importancia de políticas claras, difusión y formación continua para prevención
Reglamentos internos, acta de derechos y canales deben ser conocidos por todo el personal
Responsabilidades diferenciadas en tercerización
Investigar y proponer medidas corresponde al comité que recibe la denuncia; sancionar corresponde al empleador según planilla
Rapidez y documentación en procedimientos
Plazos (1 día para traslado a comité; 15 días calendario para investigación; 10 días para resolución de RRHH) y evidencia probatoria son críticos para acciones administrativas y judiciales
Recursos finales y próximos pasos (01:59:57)
Mantener registros, protocolos de investigación y comunicación con autoridades
Comunicación oportuna al Ministerio de Trabajo sobre medidas de protección y resolución final
Vigilancia inspectiva
Prepararse para operativos temáticos; tratar hostigamiento sexual como materia de fiscalización prioritaria
Clausura de la sesión y continuidad
Cierre de clase con toma de lista y recordatorio de próximas sesiones; recomendación de mantener consultas abiertas y preparación para la penúltima clase siguiente semana